

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6852/2537

นาง คำ พลอย วราพุด
นางสาว หนู สม นึก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 173 วรรคสอง (1)

โจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนางสาว ด.เคยฟ้องขอแบ่งที่ดินมรดก 1 แปลงจากจำเลย ขณะที่คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องคดีนี้ขอแบ่งที่ดินมรดกที่เหลืออีก 3 แปลง จากจำเลย แม้ทรัพย์มรดกที่โจทก์ฟ้องในคดีนี้เป็นที่ดินคนละแปลงกับคดีก่อน แต่ก็เป็นเรื่องฟ้องขอแบ่งมรดกรายเดียวกัน และมีประเด็นอย่างเดียวกัน อันถือได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน จึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนางสาวดีซึ่งมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินรวม 4 แปลง โจทก์ขอให้จำเลยแบ่งที่ดินมรดกให้โจทก์ครึ่งหนึ่งในฐานะทายาทผู้รับมรดกแทนที่นางป๋องผู้เป็นมารดา แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์เคยฟ้องจำเลยขอแบ่งที่ดินมรดกแปลง น.ส.3 ก. เลขที่ 475 แล้วตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1137/2533 ของศาลชั้นต้น ขอให้พิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินมรดกตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 68, 447 และ 1146 ให้จำเลยจดทะเบียนแบ่ง

แยกที่ดินมรดกดังกล่าวให้โจทก์ครึ่งหนึ่งหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทน การแสดงเจตนาของจำเลยและหากตกลงแบ่งกันไม่ได้ให้ขายทอดตลาดนำเงินมา แบ่งให้โจทก์และจำเลยคนละครึ่ง

จำเลยให้การว่า นางป๋องไม่มีสิทธิรับมรดก คำฟ้องเคลือบคลุมโจทก์ฟ้องคดีขอ แบ่งทรัพย์มรดกเกินกำหนด 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความจำเลยครอบครองที่ดิน พินาททั้งสามแปลงมาเกินกว่า 1 ปี จำเลยจึงได้สิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าว ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 68, 447 และ 1146 ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งหากจำเลยไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำ พินาทษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยและหากตกลงแบ่งที่ดินแปลงหนึ่งแปลงใด หรือทั้งสามแปลงไม่ได้ ให้ขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งให้โจทก์และจำเลยคนละ ครึ่ง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พินาทษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาในชั้นฎีกาว่า นางสาวดีเจ้ามรดกรายนี้มีทรัพย์มรดกเป็น ที่ดิน 4 แปลง โจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนางสาวดีด้วยผู้หนึ่ง เคยฟ้องขอแบ่งที่ดินมรดก1 แปลง จากจำเลย ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1137/2533 ของศาลชั้นต้นขณะที่คดีดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล อุทธรณ์ภาค 1โจทก์ฟ้องคดีนี้ขอแบ่งที่ดินมรดกส่วนที่เหลือจำนวน 3 แปลงจาก จำเลยอีก ดังนี้ถึงแม้ทรัพย์มรดกที่โจทก์ฟ้องขึ้นใหม่ในคดีนี้ เป็นที่ดินคนละแปลงกับ

คดีก่อน แต่ก็เป็นเรื่องฟ้องขอแบ่งมรดกรายเดียวกันและมีประเด็นอย่างเดียวกัน อัน
ถือได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันจึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าว ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)

พิพากษายืน

(ปรีชา นาคพันธุ์-สุทธิ นิชโรจน์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>